Caso 3 · Guia explicativo da Audiência 3

Nov 3, 2026 · @Lucas Prates

Comece por aqui: o caso explicado do zero

Uma empresa privada cuida do esgoto de uma cidade e diz que a empresa pública que a contratou lhe deve dinheiro. Nós representamos a empresa pública. Hoje, os peritos mostram as contas que fizeram, e nós apontamos onde elas estão erradas.

A história em cinco linhas.

1. Em 2014, a SANEJA (empresa pública, nosso cliente) contratou a Garças Ambiental (empresa privada) para coletar e tratar o esgoto de Porto das Garças por 30 anos.
2. A Garças recebe por metro cúbico de esgoto tratado. Quanto mais esgoto chega, mais ela ganha.
3. O contrato diz quais problemas são da SANEJA e quais são da Garças. Isso se chama matriz de riscos.
4. A Garças diz que seis fatos (os eventos E1 a E6) eram problemas da SANEJA e lhe tiraram dinheiro. Ela foi à arbitragem, uma espécie de tribunal privado, pedir para ser paga.
5. O Tribunal já decidiu parte das questões e mandou peritos refazerem as contas. Em 02/11/2026, os peritos entregaram um resultado preliminar.

O que acontece hoje. Na Audiência 3, os peritos apresentam esse resultado. A SANEJA mostra, evento por evento, que premissa da conta deve mudar e com qual documento. Você não precisa provar o caso inteiro: precisa mostrar o slide e dizer a fala de cada um.

Como ler os números. Todos estão em milhões de reais (R$ mi), atualizados até setembro de 2026.

Palavra	O que significa
Pedido	Quanto a Garças quer receber
Base da perícia	Quanto deu a conta refeita pelos peritos, com as regras que o Tribunal já fixou
Realizado	Prejuízo que já aconteceu, até set/2026
Futuro	Estimativa do prejuízo até 2044, fim do contrato, trazida para o valor de hoje

Palavra	O que significa
Cenário	Quanto a conta daria se uma premissa mudasse; é aí que entram as nossas teses
Franquia	Os primeiros 12 meses de atraso de obra não são pagos
Diferido	O Tribunal ainda não decidiu; espera a prova dos peritos
Não conhecido	O Tribunal nem examinou o pedido

Os seis eventos em uma linha cada.

Evento	Do que se trata	Pedido	Perícia	Nossa posição
E1	A SANEJA atrasou obras de esgoto; casas sem ligação não mandaram esgoto	33,70	28,27	Algo a pagar, mas menos
E2	Duas estações de bombeamento a mais	10,74	Fora	Fora da arbitragem
E3	Seca de 2015: as pessoas usaram menos água	22,81	22,81	Zero: risco da Garças
E4	Consertos em obras novas que teriam vindo com defeito	2,23	2,23	Zero: defeito não provado
E5	A conta de luz subiu quando acabou um desconto do governo	17,38	17,38	Zero: risco da Garças
E6	A SANEJA atrasou a ampliação de uma estação de tratamento	42,90	42,90	Algo a pagar, mas menos

Quando a perícia dá o mesmo valor do pedido, isso não significa que ela concorda. Significa que a conta da Garças fecha com as premissas dela; quem decide se as premissas valem é o Tribunal.

O caso em uma página

A Garças Ambiental pede R$ 129,75 milhões à SANEJA para recompor o equilíbrio de uma PPP de esgoto. A perícia, no resultado preliminar de 02/11/2026, chegou a R$ 113,59 milhões nos eventos admitidos, contra R$ 119,01 milhões pedidos neles. Na Audiência 3, a SANEJA mostra onde esse cálculo deve cair.

Elemento	O que é
Contrato	Concessão Administrativa nº 037/2014 (PPP, Lei 11.079/2004), esgotamento sanitário de Porto das Garças, assinado em 30/06/2014; operação desde 1º/01/2015
Contratante (nós)	SANEJA, sociedade de economia mista estadual. O serviço é do Município, que o delegou à SANEJA por contrato de programa (2013)
Concessionária	Garças Ambiental Saneamento S.A., Requerente; advogados Landim, Fontes & Associados; assistente técnico Atlas Avaliações
Arbitragem	CAA nº 18/2024, requerimento de 02/12/2024; resposta da SANEJA de 10/03/2025
Tribunal	Helena Vasconcellos Prado (presidente), Otávio Bittencourt Sales e Ricardo Nogueira Furtado; o TCE-JA acompanha como observador
Perícia	IEDA (engenharia) e Braga & Simões (econômico-financeira)
Nosso lado	Assumpção, Sampaio Advogados (patronos) e NEI-UJA (assistente técnico)

O pedido se divide em seis eventos, chamados E1 a E6. Cada evento é um fato que, segundo a Requerente, tirou dinheiro da concessão e deve ser pago pela SANEJA. A pergunta em cada um é sempre a mesma: quem suporta esse risco pelo contrato e, se for a SANEJA, quanto vale o efeito líquido.

Próximos marcos do rito: questões de sabatina em 06/11, audiência em 10/11, alegações finais em 16/11 e encerramento em 17/11.

Conceitos que você precisa dominar

O contrato fixa uma equação econômico-financeira: cada parte assume certos riscos, e só um evento cujo risco é da outra parte gera recomposição. Prejuízo, sozinho, não basta (decisão parcial, item 10).

Conceito	Em uma frase	Onde está
Matriz de riscos	Lista de quem suporta cada risco: demanda, insumos e força maior segurável são da Concessionária; obras do Anexo IV são da SANEJA	Contrato, cl. 14
Recomposição	Pagamento ou ajuste que devolve o contrato ao equilíbrio; a SANEJA escolhe a modalidade	Cl. 16 e 16.5
Fluxo de caixa marginal	Compara o caixa com o evento e sem o evento; a diferença, trazida a valor presente, é o valor a recompor	Cl. 16.7
Taxa e data-base	Os fluxos são levados a 30/09/2026 a 11,8% a.a., hipótese de trabalho (TRLP + 4 p.p.)	Cl. 16.7; decisão, item 42
Reajuste	Preços corrigidos pelo IPC-Atlântico	Cl. 13
Franquia de 12 meses	Os primeiros 12 meses de atraso de obra não são indenizados	Cl. 14.5.6; decisão, item 15
IDO	Índice de Desempenho da Operação; multiplica a receita	Anexo III
Custo evitado	O que a Concessionária deixou de gastar porque o volume não existiu; sai do valor	Decisão, itens 16 e 41
Contrafactual	O cenário "sem o evento" contra o qual se mede a perda	Decisão, itens 24.1 e 37
Tributos efetivos	O valor considera os tributos que a Concessionária de fato paga, não uma alíquota cheia	Decisão, item 41

A conta que se repete em quase todos os eventos tem esta forma:

```
\text{Valor do evento} = \sum_{\text{anos}} (\text{Receita frustrada} - \text{Custo evitado}) \times 1{,}118^{\,(2026{,}75 - \text{ano})} + \text{Futuro em VP}
```

A defesa da SANEJA trabalha em duas camadas. A primeira é jurídica: o risco é da Concessionária, e o valor é zero. A segunda é subsidiária: se o Tribunal entender o contrário, cada premissa do cálculo deve ser corrigida com documentos dos autos.

Os seis eventos e onde cada um está

Só o E1 e o E6 têm o dever de recompor reconhecido; E3, E4 e E5 aguardam a prova técnica, e o E2 ficou fora. A decisão parcial revisada de 29/10/2026, adotada pela OP 04, fixou essas posições e as regras que a perícia deve seguir.

Evento	Fato alegado pela Requerente	Pedido (R$ mi)	Decisão parcial
E1	Atraso da SANEJA nas obras e ligações do Anexo IV: menos volume medido e menos receita	33,70	Dever de recompor, com limites (itens 12 a 18)
E2	Elevatórias Dona Júlia e Iracema	10,74	Não conhecido: faltou a etapa prévia da cl. 40 (itens 19 a 21.1)
E3	Crise hídrica de 2015 e medidas da AGEJA: queda do consumo	22,81	Diferido: falta provar não segurabilidade, nexo e perda líquida (itens 22 a 25)
E4	Reparos em obras novas entregues com defeito	2,23	Diferido: falta provar o defeito construtivo e o vínculo de cada reparo (itens 26 a 29)
E5	Fim do desconto de 15% na energia elétrica do saneamento	17,38	Diferido: falta decidir se é risco de insumos (itens 30 a 33)
E6	Intervenções na ETE Pontal pela demora na ampliação	42,90	Parcialmente procedente: dever reconhecido, valor a apurar (itens 34 a 38)

A perícia não decide direito. Ela refaz as contas, testa as premissas com documentos e apresenta cenários para cada hipótese que o Tribunal ainda vai decidir. No resultado preliminar, ela reduziu só o E1 e, nos demais eventos, reproduziu o pedido e calculou cenários alternativos.

Em 31/10/2026, o Ofício Pericial nº 02/2026 pediu documentos às partes. A SANEJA respondeu hoje com o índice de localização das pendências S1 a S8, sem os documentos internos do Kit 5.

Como ler os slides

Todo slide de argumento mostra a conta da perícia e aponta, com uma seta, o passo da conta que a SANEJA questiona. A apresentação de referência é a v14 (G2_SANEJA_Apresentacao_Audiencia3_2026-11-03_v14.pptx, em 06. Audiência

3/SANEJA).

1. **Visão geral do evento**: barras com o pedido e a base da perícia, divididos em realizado e futuro, e os cinco passos da fórmula.
2. **Slides de passo**: a seta marca o passo; os três cartões cinza do "Ponto de Atenção" trazem a tese da SANEJA e o documento que a prova; os blocos azuis são trechos da decisão do Tribunal, com o sublinhado no que nos favorece.
3. **Aonde chegamos**: barras com o efeito de cada tese, sempre com valores da própria perícia.
4. **Fontes**: tabela que liga cada informação ao documento, ao trecho, ao código nos autos e ao quesito da SANEJA.

As notas do apresentador de cada slide trazem o roteiro: como explicar, a fala para memorizar, a pergunta à Concessionária e os cuidados. Os slides 9, 21 a 25 e 39 ficam ocultos: têm valores combinados pela memória interna da SANEJA ou detalhes do E4 que não serão projetados.

Nos itens abaixo, os números dos slides seguem a v14. Os slides de fontes (10, 12, 19, 26, 33 e 40) não estão reproduzidos aqui; servem de consulta.

Cada slide abaixo está explicado como um silogismo: a **premissa maior** é a regra (contrato ou decisão), a **premissa menor** é o fato com a prova, e a **conclusão** é o que a SANEJA pede, com o cenário da perícia que a traduz em número. Depois vêm a objeção provável da Requerente, com a resposta, e a fala para memorizar.

E1 · Atraso das obras do Anexo IV

Para entender antes dos slides

Em uma frase. A SANEJA atrasou obras de esgoto que tinha de entregar, e a Garças diz que perdeu receita porque muitas casas ficaram sem ligação.

O que aconteceu. Pelo contrato, a SANEJA tinha de construir redes de esgoto e ligar as casas de alguns bairros; a lista dessas obras é o Anexo IV. Algumas obras atrasaram anos. Casa sem ligação é esgoto que não chega à Garças, e esgoto que não chega é dinheiro que ela não recebe.

O que a Garças pede. R$ 33,70 mi: a receita que teria recebido dessas casas desde o prazo de cada obra, mais uma estimativa até 2044.

O que o Tribunal já decidiu. Aqui a SANEJA tem, sim, algo a pagar, porque o atraso é responsabilidade dela. Mas só depois dos primeiros 12 meses de atraso (a franquia) e só o que for provado.

O que a perícia fez. Refez a conta ano a ano: quantas casas faltavam, quanto esgoto deixaram de mandar, quanto isso valeria em dinheiro, menos o que a Garças economizou por não tratar esse esgoto. E aplicou a regra dos 12 meses.

O resultado. R$ 28,27 mi: 20,03 de prejuízo que já aconteceu e 8,24 estimados para o futuro. A perícia tirou R$ 5,43 mi do pedido, quase tudo pela franquia.

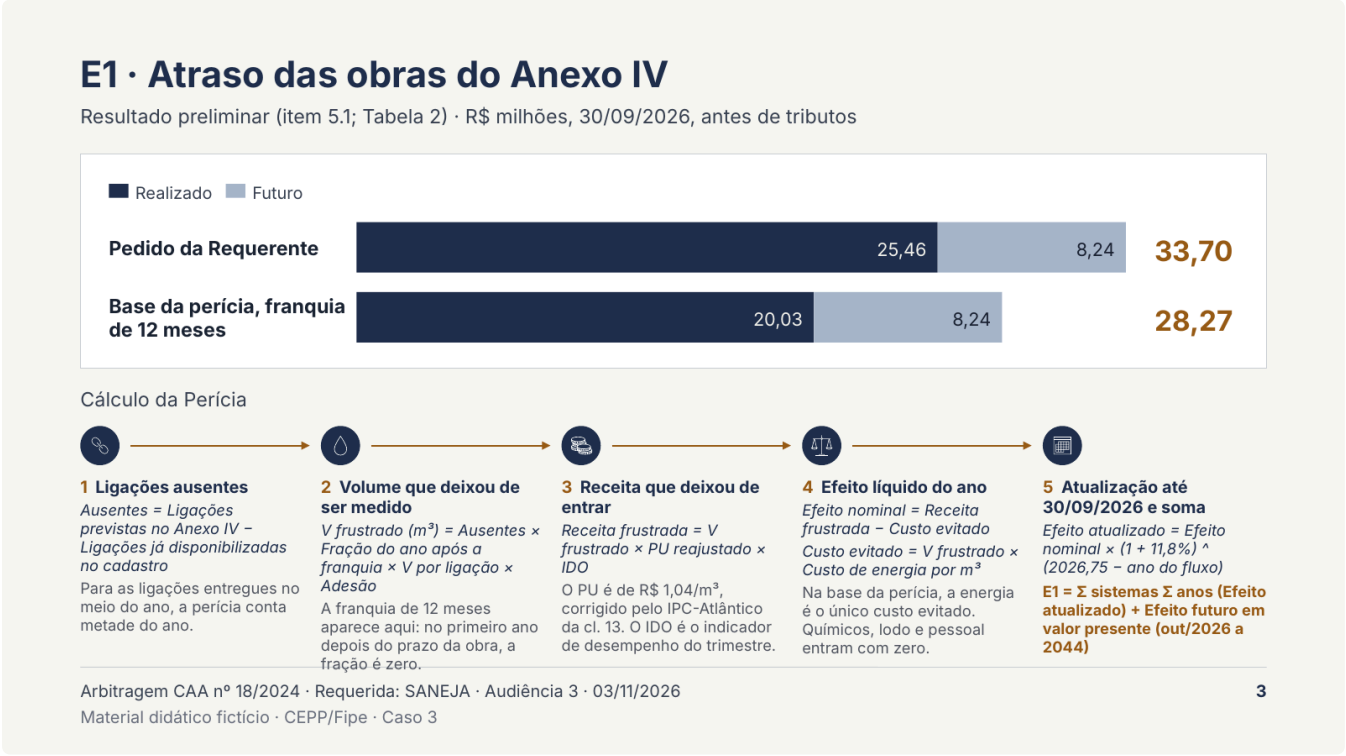
O que a SANEJA defende. Concorda que há algo a pagar, mas acha a conta alta em cinco pontos, um por slide:

- Slide 4: conta casas que já tinham rede e só faltava a Garças ligar no sistema.
- Slide 5: começa a contar o atraso do bairro Centro cedo demais.
- Slide 6: supõe que quase todo morador se ligaria logo no primeiro mês.
- Slide 7: só desconta a economia de energia, e esquece produtos químicos e lodo.
- Slide 8: projeta o prejuízo até 2044 sem base.

Se você só puder dizer uma coisa. "Concordamos com a regra dos 12 meses. Mas a conta ainda cobra da SANEJA casas que já tinham rede, adesão que não existiria e custos que a Garças não teve."

Para aprofundar. Os slides abaixo seguem a conta da perícia em cinco passos. Em cada um, a seta mostra o passo que a SANEJA questiona, e o texto traz a regra, o fato, a conclusão e a fala.

Slide 3 · Visão geral e fórmula



As barras comparam o pedido (33,70) e a base da perícia (28,27); cada slide seguinte aponta um passo da fórmula.

Premissa maior. Recompõe-se só a perda líquida causalmente demonstrada, depois da franquia de 12 meses, excluídas as pendências da Requerente e dos usuários e deduzidos os custos evitados (itens 15 e 16).

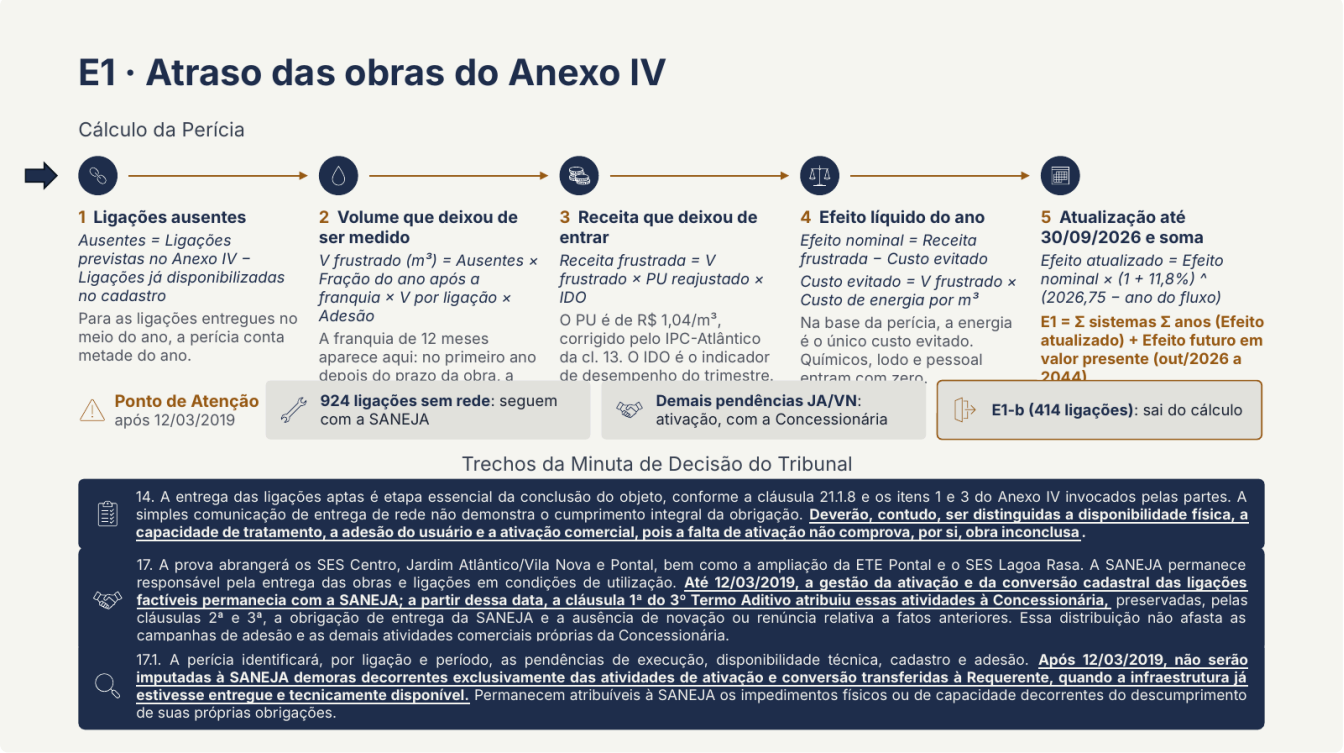
Premissa menor. A base da perícia aplica a franquia, mas conta pendências de cadastro como obra não entregue, usa a adesão de áreas antigas, desconta só a energia e projeta o efeito até 2044.

Conclusão. A franquia está correta; as demais premissas devem ser corrigidas, uma por slide (4 a 8).

Fala, com o slide.

1. *Aponte o título e as duas barras:* "Este é o E1, o atraso das obras do Anexo IV. A Requerente pede R$ 33,70 milhões, na primeira barra. A perícia chegou a R$ 28,27 milhões, na segunda."
2. *Aponte a parte clara das barras:* "Desse valor, R$ 20,03 milhões já aconteceram, e R$ 8,24 milhões são estimativa até 2044."
3. *Aponte a linha dos cinco passos:* "A perícia aplicou corretamente a franquia de 12 meses. Restam cinco premissas da conta que os documentos dos autos contradizem. Mostro uma por slide."

Slide 4 · Passo 1, ligações ausentes



Premissa maior (a regra). A SANEJA responde pelas ligações que não entregou com rede. Desde 12/03/2019, ativar e cadastrar ligações factíveis é tarefa da Concessionária (3º Termo Aditivo, cl. 1ª), e a falta de ativação não prova obra inconclusa (decisão, itens 14, 17 e 17.1).

Premissa menor (o fato). Em Jardim Atlântico e Vila Nova, só 924 das 9.200 ligações previstas não têm rede; as outras 8.276 já constavam como factíveis, com rede disponível, no Relatório Trimestral 2015 T1 da própria Requerente (5.100 + 3.176). No Pontal, faltam 83. As 414 do E1-b são pendência só de cadastro.

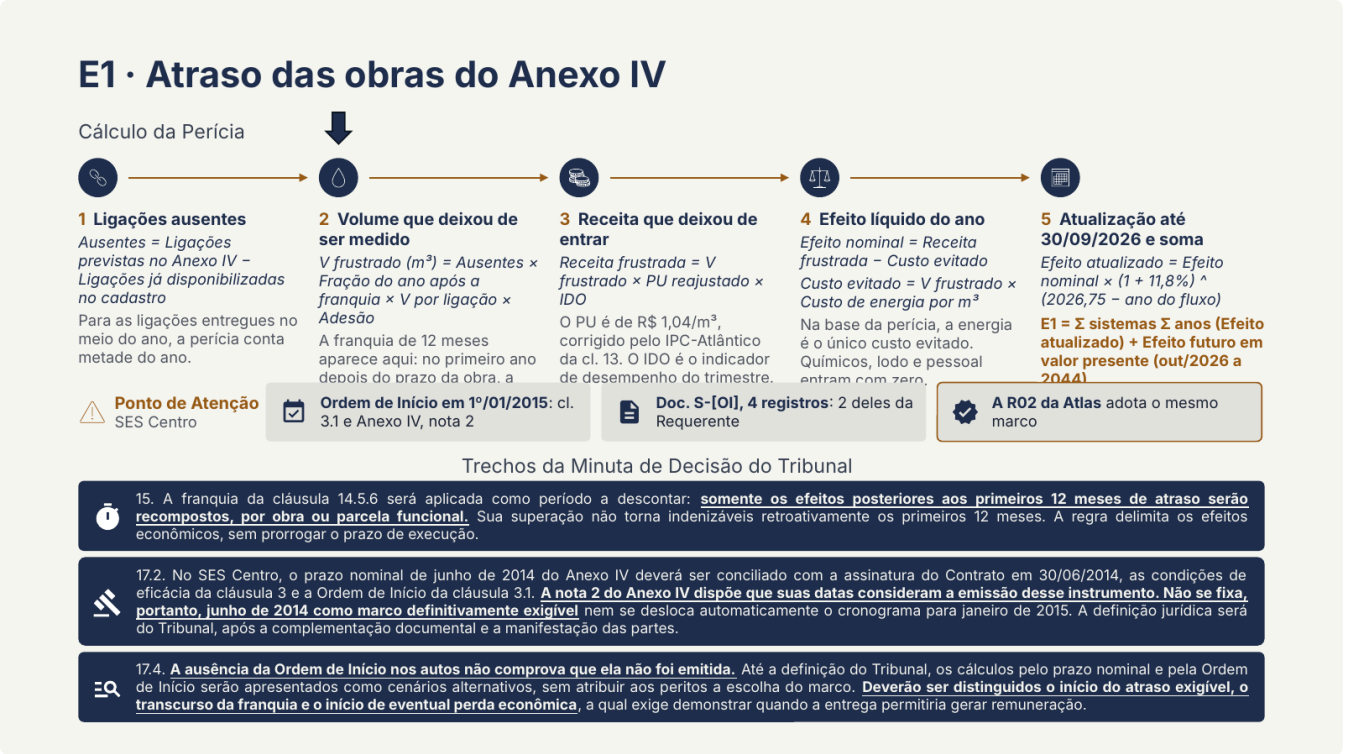
Conclusão. Depois de 12/03/2019, só 924 ligações em JA/VN e 83 no Pontal continuam ausentes por responsabilidade da SANEJA (cenário da perícia: 27,26). O E1-b, de 414 ligações com rede pronta e cadastro pendente, sai do cálculo se o Tribunal confirmar que essa infraestrutura já estava disponível (item 17.1). Todo o valor do E1-b é posterior a 12/03/2019, e sem ele o E1 vai a 26,90. Na Tabela 2, são cenários separados, que não se somam.

Objeção provável e resposta. (1) O relatório de março de 2015 é anterior às entregas de outubro e novembro de 2015, e a nota das 924 é retrato de 2026. Resposta: o próprio relatório define factível como "rede disponível", o O-UGP 055/2016 informa disponibilização total de JA/VN, e depois de 2019 cadastrar é dever da Requerente. (2) No E1-b, a perícia mantém o componente condicionado por falta dos logs de ativação (pendência S2, da SANEJA), e a Requerente invocará a cl. 21.1.8 e a cl. 2ª do 3º Termo Aditivo. Resposta: o item 17.1 só mantém com a SANEJA impedimentos físicos ou de capacidade, e nas 414 a rede existe. O período até 12/03/2019 fica fora do silogismo: nele a ativação era da SANEJA (item 17).

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 1:* "Aqui a perícia conta como ausente toda ligação que ainda não aparece no cadastro."
2. *Aponte os três cartões cinza:* "Mas, das 9.200 ligações de Jardim Atlântico e Vila Nova, 8.276 já tinham rede em 2015, segundo o relatório da própria Requerente. Só 924 não tinham rede. O resto é ativação, que desde março de 2019 é tarefa da Concessionária."
3. *Aponte o terceiro trecho azul, item 17.1:* "O Tribunal já decidiu que, depois de 12/03/2019, demora só de ativação não se imputa à SANEJA."
4. *Para fechar:* "Pedimos que o laudo adote o cenário de 924 e 83 ligações desde 2019, que a própria perícia calculou em R$ 27,26 milhões, e retire o E1-b, de 414 ligações só de cadastro."

Slide 5 · Passo 2, início da perda no SES Centro



Premissa maior. A franquia conta do prazo exigível de cada obra. A nota 2 do Anexo IV diz que suas datas consideram a emissão da Ordem de Início (cl. 3.1), e o Tribunal deixou o marco do SES Centro em aberto, com os dois cenários no laudo (itens 17.2 e 17.4).

Premissa menor. A operação começou em 1º/01/2015: notícia da AGEJA de 09/01/2015, ofício GA-DIR 012/2015, boletim de jan/2015 e REL_TRIM 2015 T1 (doc. S-[OI]). A peça técnica da Atlas fala em Ordem de Início "para operação a partir de 1º de janeiro de 2015".

Conclusão. No SES Centro, o atraso exigível conta de janeiro de 2015, e não de junho de 2014. Cenário da perícia: 27,99.

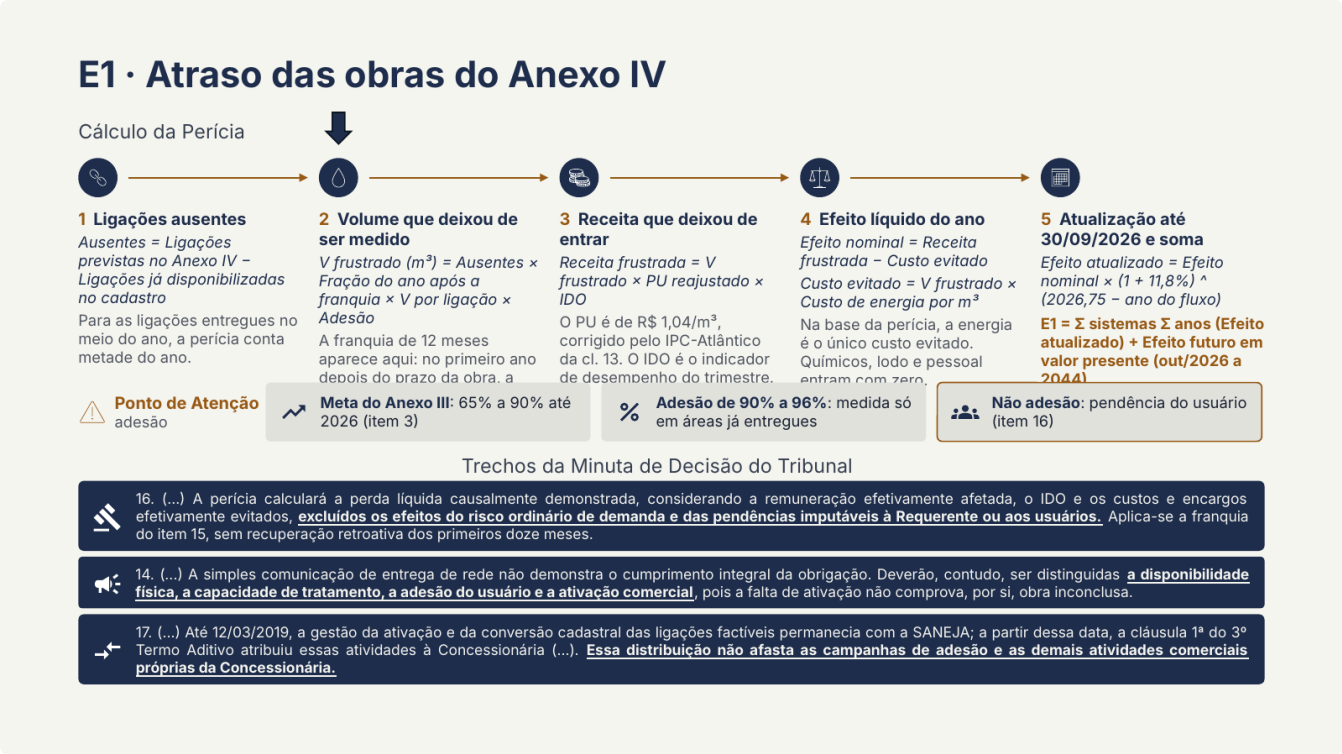
Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que o instrumento da Ordem de Início não foi juntado. Resposta: a ausência nos autos não prova que ele não foi emitido (item 17.4), e a própria Requerente adota esse marco. Não diga que o instrumento está nos autos.

Fala, com o slide. Seja breve: o valor é pequeno.

1. *Aponte a seta, no passo 2:* "Neste passo se define quando começa a perda, depois da franquia."
2. *Aponte os cartões cinza:* "No SES Centro, a operação começou em 1º de janeiro de 2015. Há quatro registros disso, dois da própria Requerente, e a peça técnica da Atlas usa a mesma data."
3. *Aponte o último trecho azul, item 17.4:* "O Tribunal deixou esse marco em aberto e pediu os dois cenários no laudo."

4. *Para fechar:* "Pedimos que o cenário pela Ordem de Início, de R$ 27,99 milhões, fique no laudo."

Slide 6 · Passo 2, adesão



Premissa maior. Recompõe-se só a perda causalmente demonstrada, excluídas as pendências imputáveis aos usuários (item 16). Adesão e ativação são coisas distintas (item 14), e as campanhas de adesão são da Concessionária (item 17).

Premissa menor. A perícia aplica às ligações ausentes a adesão apurada no sistema, de 90% a 96%, medida em áreas já entregues. A meta do Anexo III (item 3) sobe de 65% a 90% ao longo da operação. Na única área nova observada, o Lagoa Rasa, a adesão foi de 16,0% em 2019-T1 e de 46,3% em 2021-T4 (resultado preliminar, quesito E1.5).

Conclusão. A ligação que nunca existiu deve entrar com adesão de área nova, e não com a de área madura. Cenário da perícia com a meta do Anexo III: 24,56.

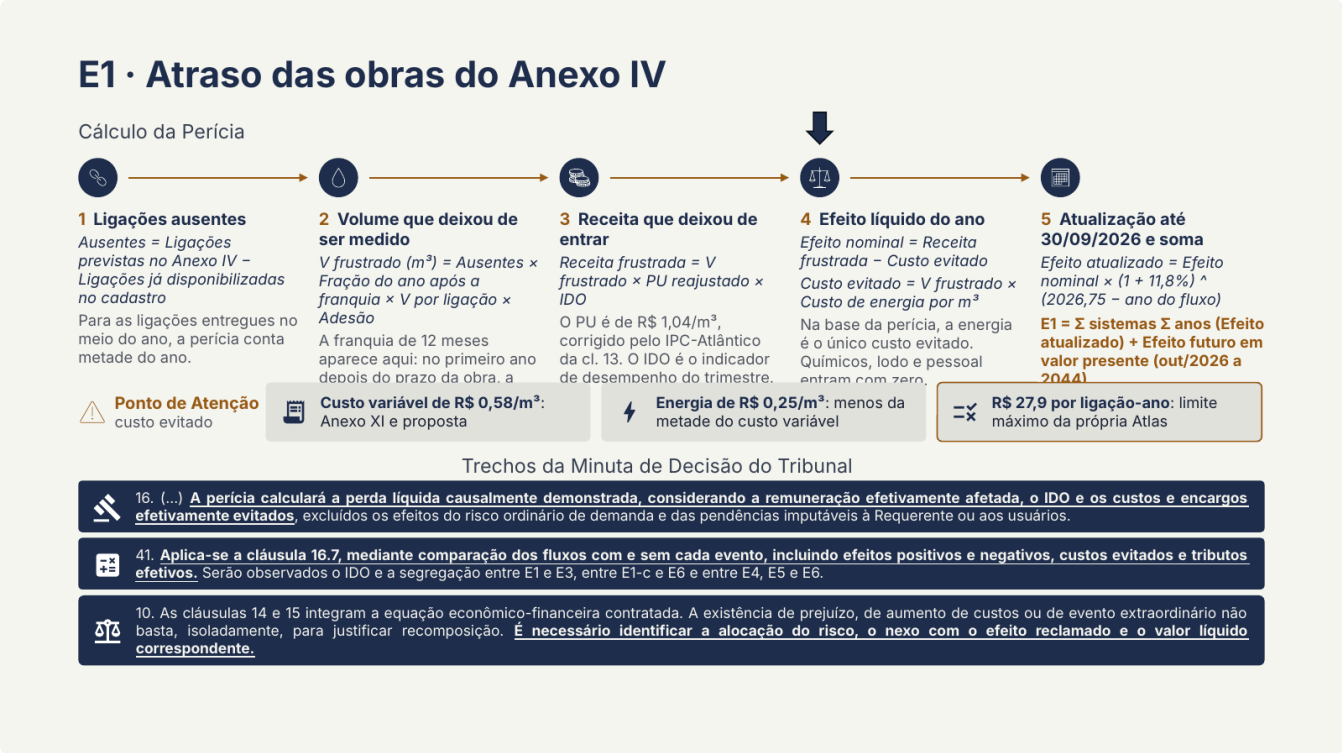
Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que a meta é um indicador de desempenho, não uma estimativa de adesão. Resposta: a série dela mesma no Lagoa Rasa mostra adesão inicial abaixo da meta; supor 90% desde o primeiro mês é contar usuário que não existiria. Depende de o Tribunal aceitar o parâmetro.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 2, na palavra Adesão:* "Aqui o volume perdido é multiplicado pela adesão, a parcela de moradores que se liga à rede."
2. *Aponte o cartão do meio:* "A perícia usou 90% a 96%, que é a adesão de bairros antigos, ligados há anos."

3. *Aponte o primeiro cartão:* "Em área nova, a adesão começa baixa. A meta do contrato começa em 65%, e no Lagoa Rasa a adesão real foi de 16% no início de 2019."
4. *Aponte o primeiro trecho azul, item 16:* "O Tribunal manda excluir o que cabe aos usuários, e o item 17 põe as campanhas de adesão com a Concessionária."
5. *Para fechar:* "Com a meta do contrato, a própria perícia chegou a R$ 24,56 milhões."

Slide 7 · Passo 4, custo evitado



Premissa maior. O valor a recompor é a perda líquida, com os custos e encargos efetivamente evitados (itens 10, 16 e 41; cl. 16.7).

Premissa menor. A base da perícia desconta só a energia, R$ 0,25/m³. A proposta da própria Requerente orçou custo variável de R$ 0,58/m³ (Anexo XI, item 3, e planilha da proposta). A Atlas trata químicos e lodo como custos que acompanham o volume e indica R$ 27,9 por ligação-ano como limite máximo (ATLAS-RT-02/2026, Tabela 7).

Conclusão. A base deduz menos da metade do custo que deixou de existir. Cenários da perícia: 23,95 com químicos e lodo a 30% da energia; 19,55 com R$ 27,9 por ligação-ano.

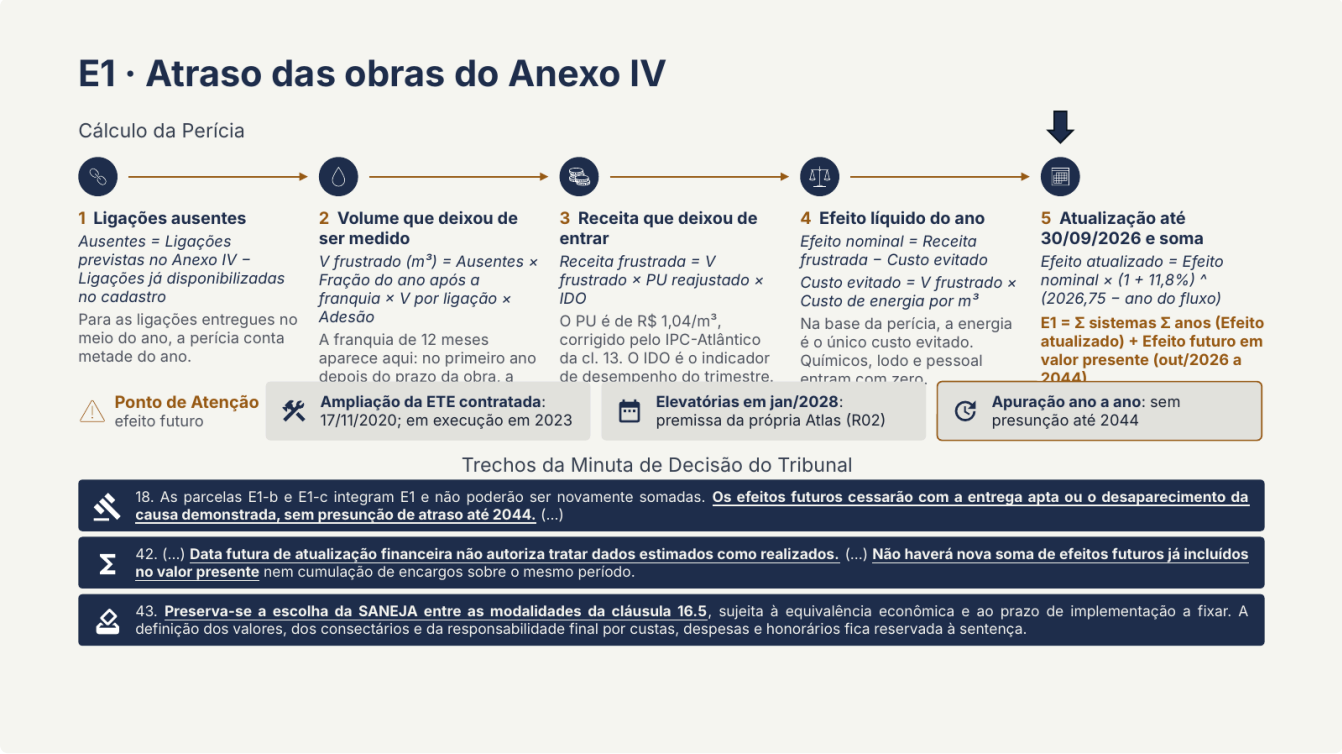
Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que o Anexo XI é só referencial (Carta Circular 03/2013). Resposta: o custo real está no razão contábil dela, que não foi exibido (pendência R2); sem ele, vale o parâmetro da proposta que ela mesma fez.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 4:* "Neste passo, a perícia desconta o que a Concessionária deixou de gastar. Ela descontou só a energia."

2. *Aponte os cartões, da esquerda para a direita:* "A proposta da própria Requerente orçou R$ 0,58 por metro cúbico de custo variável. A energia é R$ 0,25, menos da metade. E a Atlas indicou R$ 27,9 por ligação ao ano como limite máximo, mas não o aplicou."
3. *Aponte o primeiro trecho azul, item 16:* "O Tribunal mandou descontar os custos efetivamente evitados."
4. *Para fechar:* "Sem esgoto, não há químico, lodo nem manutenção a pagar. Os cenários da perícia vão a R$ 23,95 milhões com químicos e lodo, e a R$ 19,55 milhões com os R$ 27,9 da Atlas."

Slide 8 · Passo 5, efeito futuro



Premissa maior. O efeito futuro cessa com a entrega apta ou o fim da causa, sem presunção de atraso até 2044 (item 18). Estimativa não vale como realizado (item 42), e a SANEJA escolhe a modalidade de recomposição (item 43; cl. 16.5).

Premissa menor. A base projeta R$ 8,24 mi de efeito até 2044. A ampliação da ETE foi contratada em 17/11/2020 (O-UGP 083/2020) e estava em execução em 2023 (GA-DIR 041/2023). A própria Atlas supõe as elevatórias do Lagoa Rasa em operação em jan/2028.

Conclusão. O futuro deve ser apurado ano a ano, com o que de fato ocorrer. Cenários da perícia: 20,03 só com o realizado; 23,73 com o fim do efeito do Lagoa Rasa em 2027.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que, sem data firme de entrega, a perda continua. Resposta: a apuração anual por encontro de contas (item 43) paga o que de fato ocorrer; nada se perde, e nada se presume. Não use o argumento de economia pelo

adiamento da obra: o item 18 o rejeita.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 5:* "No último passo, a perícia soma o que já aconteceu e um efeito futuro até 2044, de R$ 8,24 milhões."
2. *Aponte os cartões cinza:* "A ampliação da ETE foi contratada em novembro de 2020, e a própria Atlas supõe as elevatórias do Lagoa Rasa funcionando em janeiro de 2028."
3. *Aponte o primeiro trecho azul, item 18:* "O Tribunal afastou a presunção de atraso até 2044."
4. *Para fechar:* "Pedimos que o futuro seja apurado ano a ano, com o que de fato ocorrer. Só com o realizado, a própria perícia chega a R$ 20,03 milhões."

E2 · Elevatórias Dona Júlia e Iracema

Para entender antes dos slides

Em uma frase. É um pedido que o Tribunal nem examinou e que está fora da conta.

O que aconteceu. Elevatórias são estações que bombeiam o esgoto quando o terreno não deixa ele descer sozinho. No bairro Lagoa Rasa, a Garças diz que foram precisas duas a mais, Dona Júlia e Iracema, e cobra R$ 10,74 mi por isso.

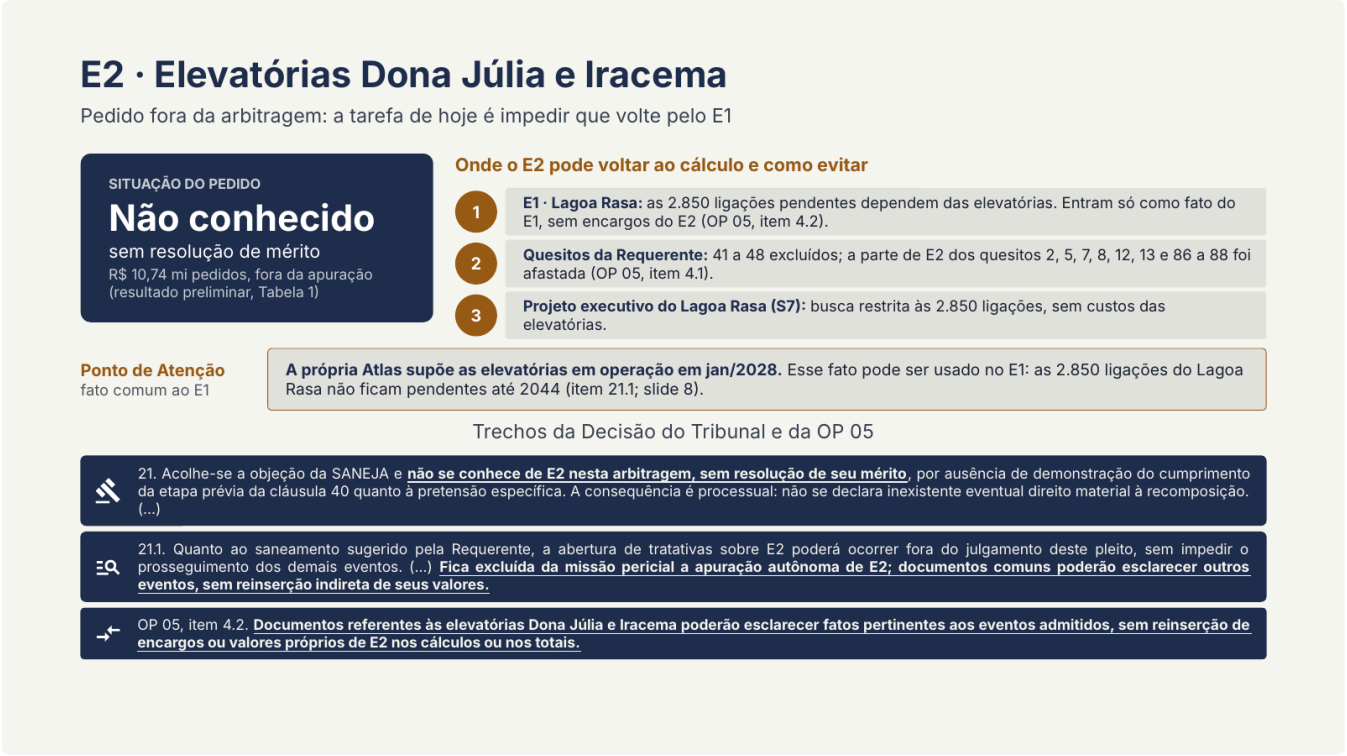
O que o Tribunal já decidiu. Não examinou o pedido ("não conhecido"). Antes de ir à arbitragem, o contrato obriga a tentar resolver com a SANEJA (cl. 40), e a Garças pulou essa etapa. O Tribunal não disse que ela não tem direito; disse que não é aqui.

O que a perícia fez. Não calculou o E2. O valor fica fora do total.

O que a SANEJA defende. Só quer garantir que esse pedido não volte escondido dentro do E1. E usa uma informação da própria Garças: ela diz que as elevatórias vão funcionar em 2028, o que ajuda a limitar o futuro do E1.

Se você só puder dizer uma coisa. "O E2 está fora desta arbitragem. A SANEJA só pede que ele não volte pelo E1."

Slide 11 · Pedido fora da apuração



Premissa maior. O E2 não foi conhecido, e sua apuração autônoma está excluída da perícia. Documentos das elevatórias só podem esclarecer fatos de outros eventos, sem reinserir encargos ou valores do E2 (itens 21 e 21.1; OP 05, itens 4.1 e 4.2).

Premissa menor. No E1, as 2.850 ligações pendentes do Lagoa Rasa são ligadas pela Requerente às elevatórias, que a própria Atlas supõe em operação em jan/2028. A perícia registra que os documentos não esclarecem essa dependência e que o projeto executivo não consta (pendência S7).

Conclusão. As elevatórias entram no E1 só como fato: a data de jan/2028 limita o efeito futuro das 2.850 ligações, sem custos nem valores do E2. Os R$ 10,74 mi pedidos ficam fora do total.

Objeção provável e resposta. A Requerente pode tentar trazer encargos das elevatórias para o E1-c ou para as ligações do Lagoa Rasa. Resposta: a OP 05, item 4.2, veda a reinserção de valores do E2 nos cálculos ou nos totais. Não discuta o mérito do E2: o item 21 não declarou inexistente o direito, e qualquer tratativa depende de deliberação da Diretoria Executiva.

Fala, com o slide.

1. *Aponte o cartão escuro, à esquerda:* "O E2 trata das elevatórias Dona Júlia e Iracema. O Tribunal não conheceu do pedido, e os R$ 10,74 milhões estão fora da apuração."
2. *Aponte os itens 1 a 3, à direita:* "A preocupação da SANEJA é só que ele não volte pelo E1. As 2.850 ligações do Lagoa Rasa entram como fato, sem custos do E2, e a OP 05 já limitou os quesitos e documentos do E2."

3. *Aponte o Ponto de Atenção:* "Há um fato útil: a própria Atlas supõe as elevatórias em operação em janeiro de 2028. Isso limita o futuro do E1, como vimos no slide 8."
4. *Aponte o último trecho azul, OP 05, item 4.2:* "Pedimos que a perícia mantenha essa regra: documentos das elevatórias só esclarecem fatos, sem trazer de volta valores do E2."

E3 · Crise hídrica e medidas públicas

Para entender antes dos slides

Em uma frase. Em 2015 houve seca, as pessoas usaram menos água, mandaram menos esgoto, e a Garças recebeu menos.

O que aconteceu. Com a seca, a agência reguladora (AGEJA) impôs metas de economia, rodízio e tarifa mais cara para quem gastasse muito. A SANEJA fez uma campanha (Cada Gota Conta), e a própria Garças aderiu a ela. As medidas foram revogadas em novembro de 2021.

O que a Garças pede. R$ 22,81 mi: a diferença entre o esgoto que teria chegado sem a crise e o que chegou, de 2015 a setembro de 2026.

O que o Tribunal já decidiu. Ainda nada sobre o direito (diferido). Antes, quer saber três coisas: se era possível fazer seguro contra isso, se a queda veio mesmo da crise e qual foi a perda líquida.

O que a perícia fez. Pegou o consumo de 2008 a 2014, traçou uma reta e projetou como seria sem a crise. A diferença para o consumo real virou volume perdido. A conta deu igual ao pedido. Ela também calculou versões alternativas: se o efeito parar em 2021, cai para 16,52; se o prejuízo for dividido meio a meio, cai pela metade.

O resultado. R$ 22,81 mi, igual ao pedido. Isso não quer dizer que a perícia concorda; quer dizer que a conta da Garças está certa com as premissas dela.

O que a SANEJA defende. Queda de consumo é risco do negócio da Garças, como um restaurante que vende menos num mês ruim. O contrato só divide esse prejuízo se fosse impossível contratar seguro, e a Garças não provou isso. Por isso, o valor é zero. Se o Tribunal discordar, a conta deve parar em 2021 e descontar os custos que a Garças economizou.

Se você só puder dizer uma coisa. "Menos consumo é risco do negócio da Garças. O contrato só divide o prejuízo se não houvesse seguro possível, e isso não foi provado."

Para aprofundar. O slide 13 mostra a conta da perícia; os slides 14 a 17 trazem uma premissa cada; o slide 18 mostra onde os cenários da própria perícia levam o valor.

Slide 13 · Visão geral e fórmula



A perícia projeta a tendência de consumo de 2008 a 2014 (coorte do IAE), aplica a diferença a todo o volume faturado de 2015 a set/2026, multiplica por preço e IDO e desconta só a energia.

Premissa maior. Variação ordinária da demanda e força maior segurável são riscos da Concessionária (cl. 11.5, 14.3.18 e 14.3.20). Só há partilha se as consequências não forem seguráveis no mercado brasileiro (cl. 14.6), e a origem extraordinária do fato não basta (item 23).

Premissa menor. O E3 é queda de consumo, isto é, de demanda, e não há nos autos prova de que a crise fosse não segurável em 2013 a 2015.

Conclusão. A tese principal é R$ 0. Os slides 14 a 17 mostram, de forma subsidiária, onde a conta da perícia deve ser corrigida.

Fala, com o slide.

1. *Aponte o título e as duas barras:* "Este é o E3, a crise hídrica de 2015. As duas barras são iguais: a perícia refez a conta da Requerente e chegou aos mesmos R$ 22,81 milhões. Isso confirma a aritmética, não o direito."
2. *Aponte a linha dos cinco passos:* "A conta traça uma reta com o consumo de 2008 a 2014, trata como crise toda a queda abaixo dela até 2026, multiplica pelo preço e desconta só a energia."
3. *Para fechar:* "A tese da SANEJA é que esse risco é da Concessionária. Se o Tribunal discordar, há quatro premissas a corrigir: o consumo sem a crise, a duração, o custo evitado e a partilha."

Slide 14 · Passo 1, consumo sem a crise



Premissa maior. A perda extraordinária exige comparação com e sem o evento, com controle de tendências ordinárias e de outras causas (item 24.1). A autoria de uma medida não define, sozinha, quem responde por ela (item 24).

Premissa menor. A reta de 2008 a 2014 atribui à crise toda a queda de consumo. Mas a tarifa real subiu desde 2016, as medidas foram ordens da AGEJA (Res. 07/2015, 12/2015 e 04/2016), e a própria Requerente aderiu à campanha Cada Gota Conta (GA-DIR 029/2015).

Conclusão. O contrafactual precisa controlar o efeito do preço e separar as medidas. Cenários da perícia com elasticidade de −0,1 a −0,3: 21,62, 20,43 e 19,23.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que o aumento real da tarifa fez parte das medidas da crise. Resposta: isso vale no máximo para 2015 e 2016; os reajustes de 2017 a 2025 são ordinários. A separação por setor depende dos registros da pendência S4, ainda em busca: não prometa entregá-los.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 1:* "O primeiro passo é o consumo que haveria sem a crise. A perícia usa uma reta de 2008 a 2014 e atribui à crise toda a queda abaixo dela."
2. *Aponte os cartões cinza:* "Mas a tarifa real subiu desde 2016, o que também reduz o consumo. As medidas foram ordens da AGEJA, e a própria Requerente aderiu à campanha, pelo ofício GA-DIR 029/2015."
3. *Aponte o último trecho azul, item 24.1:* "O Tribunal exige separar essas causas e controlar as tendências ordinárias."

4. *Para fechar:* "Descontando apenas o efeito do preço, os cenários da perícia vão de R$ 21,62 a R$ 19,23 milhões."

Slide 15 · Passo 2, duração do efeito



Premissa maior. A persistência de efeitos depois de novembro de 2021 exige demonstração própria (item 25), e o pedido depende de nexo causal e perda líquida (item 22).

Premissa menor. A AGEJA revogou as medidas em 30/11/2021 (Res. 19/2021). No teste da perícia, o efeito da revogação não se distingue de zero (t = 0,55; p = 0,60). A perícia também aplica o desvio a ligações que não existiam em 2014 e não pertencem à coorte.

Conclusão. O cálculo deve parar na revogação e se limitar ao parque de 2014. Cenários da perícia: 16,52 até nov/2021; 14,73 com o parque de 2014 até nov/2021.

Objeção provável e resposta. A perícia avisa que o teste tem baixo poder e não afasta o efeito sozinho. Resposta: o argumento é de ônus; a prova da persistência cabe a quem pede (item 25), e ela não foi feita.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 2:* "Aqui a perícia conta a perda até setembro de 2026."
2. *Aponte o primeiro e o segundo cartões:* "Mas a AGEJA revogou as medidas em 30 de novembro de 2021, e o teste da própria perícia não encontra efeito depois disso."
3. *Aponte o terceiro cartão:* "Além disso, a perda é aplicada a ligações que nem existiam em 2014."

4. *Aponte o primeiro trecho azul, item 25:* "O Tribunal exige prova própria de que o efeito continuou depois de 2021, e essa prova não foi feita."
5. *Para fechar:* "Com a perda só até novembro de 2021, a perícia chega a R$ 16,52 milhões."

Slide 16 · Passo 4, custo evitado



Premissa maior. O cálculo deduz os custos efetivamente evitados (item 25) e segue a cl. 16.7 com custos evitados (item 41).

Premissa menor. Menos esgoto significa menos tratamento: químicos, lodo e manutenção. A perícia desconta só a energia, mas a proposta da Requerente orçou custo variável de R$ 0,58/m³ (Anexo XI, item 3), e o razão contábil que mostraria o custo real não foi exibido (pendência R2).

Conclusão. O custo evitado deve usar o parâmetro da proposta. Cenários da perícia com R$ 0,58/m³ (K3.6): 14,27 até set/2026 e 10,09 até nov/2021.

Objeção provável e resposta. A mesma do E1: o Anexo XI seria só referencial. Resposta: sem o razão contábil, que está com a Requerente, vale o parâmetro que ela mesma ofertou.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 4:* "É o mesmo ponto do E1: a perícia desconta só a energia."
2. *Aponte os cartões cinza:* "A proposta da Requerente orçou R$ 0,58 por metro cúbico de custo variável, e o razão contábil que mostraria o custo real não foi exibido."

3. *Aponte o primeiro trecho azul, item 25:* "O Tribunal manda deduzir os custos efetivamente evitados."
4. *Para fechar:* "Menos esgoto é menos tratamento. Com os R$ 0,58, a perícia chega a R$ 14,27 milhões."

Slide 17 · Passo 5, quem suporta o risco



Premissa maior. Demanda e força maior segurável são riscos da Concessionária (cl. 11.5, 14.3.18 e 14.3.20). A partilha exige que a crise não fosse segurável no mercado brasileiro (cl. 14.6), e a falta de cobertura na apólice contratada não prova isso (item 24.1).

Premissa menor. Os documentos de seguro nos autos são de 2017 e 2026, e não há prova da oferta de cobertura em 2013 a 2015 (resultado preliminar, item 5.2). As apólices e cotações de 2015 e 2016 são da Requerente e não foram exibidas (pendência R8).

Conclusão. A não segurabilidade não está provada, e o risco fica com a Concessionária, sem partilha. Se o Tribunal confirmar a cl. 14.6, a perícia calcula a partilha de 50%: 11,40 sobre o pedido.

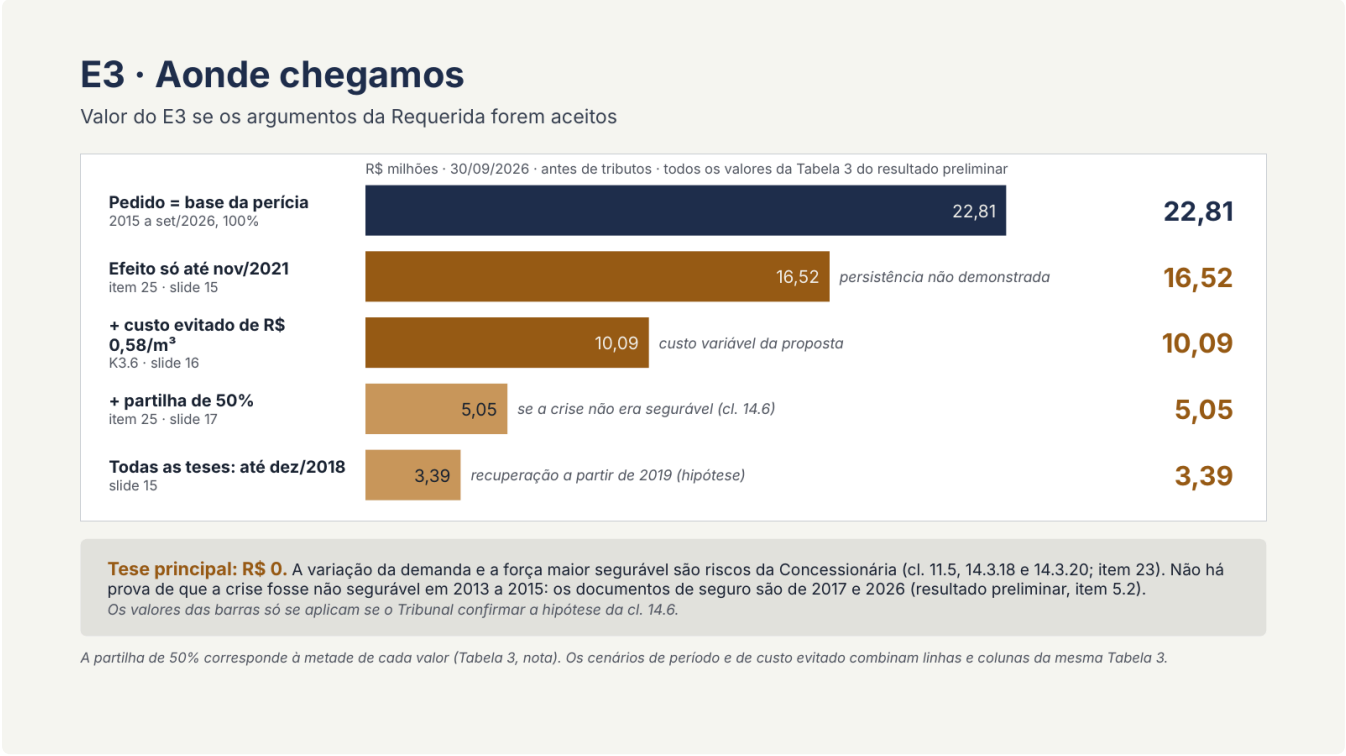
Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que não havia seguro para crise hídrica. Resposta: a prova é dela, e ela não exibiu apólices nem cotações; a perícia fará o levantamento da oferta para o laudo (item 24.1). Não afirme que a crise era segurável; afirme que a não segurabilidade não foi provada.

Fala, com o slide. Este é o slide mais importante do E3.

1. *Aponte a seta, no passo 5:* "Depois da soma, falta a pergunta principal: quem suporta esse risco."

2. *Aponte o primeiro cartão:* "Queda de demanda é risco da Concessionária, pelas cláusulas 11.5 e 14.3.18."
3. *Aponte o segundo cartão:* "A partilha só existe se não houvesse seguro no mercado. Os documentos de seguro nos autos são de 2017 e 2026, não da época da crise, e a Requerente não exibiu as apólices de 2015 e 2016."
4. *Aponte o segundo trecho azul, item 24.1:* "O Tribunal já disse que a falta de cobertura na apólice não prova que não havia seguro no mercado."
5. *Para fechar:* "Sem essa prova, o risco é da Concessionária, e o valor é zero. Se o Tribunal confirmar a partilha, o próprio cenário da perícia divide o valor pela metade."

Slide 18 · Aonde chegamos



Premissa maior. Só se o Tribunal confirmar a hipótese da cl. 14.6 há partilha, e mesmo então o valor é a perda líquida, com IDO, custos evitados e duração demonstrada (item 25).

Premissa menor. Nos cenários da Tabela 3 da perícia, o pedido de 22,81 cai para 16,52 com o efeito só até nov/2021, para 10,09 com o custo variável da proposta e para 5,05 com a partilha de 50%.

Conclusão. Mesmo na hipótese desfavorável, os próprios cenários da perícia levam o E3 a cerca de R$ 5 mi; a tese principal continua sendo zero. A barra de 3,39, com efeito até dez/2018, é hipótese apoiada na recuperação do consumo em 2019.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a barra escura, no topo:* "Partimos do pedido, R$ 22,81 milhões."

2. *Aponte as barras marrons, de cima para baixo:* "Com a perda só até 2021, R$ 16,52 milhões. Descontando o custo da proposta, R$ 10,09 milhões. Com a partilha meio a meio, R$ 5,05 milhões."
3. *Aponte o cartão cinza, embaixo:* "Mas a tese principal é zero, porque o risco é da Concessionária. Esses valores só valem se o Tribunal confirmar a partilha."

Não precisa explicar a última barra, de R$ 3,39 milhões: é uma hipótese.

E4 · Reparos em obras novas entregues

Para entender antes dos slides

Em uma frase. A Garças diz que as obras entregues pela SANEJA vieram com defeito e cobra o conserto.

O que aconteceu. De 2015 a 2019, a Garças fez consertos nas áreas das obras novas: asfalto, tampas de bueiro, desentupimentos e ligações. Ela listou 905 pedidos de serviço (SS) numa planilha, a R-17.

O que a Garças pede. R$ 2,23 mi. É o menor evento.

O que o Tribunal já decidiu. Ainda nada sobre o direito (diferido). Só paga se ficar provado que era defeito de construção e que cada conserto foi naquela obra.

O que a perícia fez. Refez a conta, que deu igual. Mas mostrou que a planilha não diz o endereço, a peça nem o motivo de cada conserto; que 97 consertos são de antes de a obra ser entregue; e que a Garças escolheu 905 de 11,9 mil registros sem explicar como.

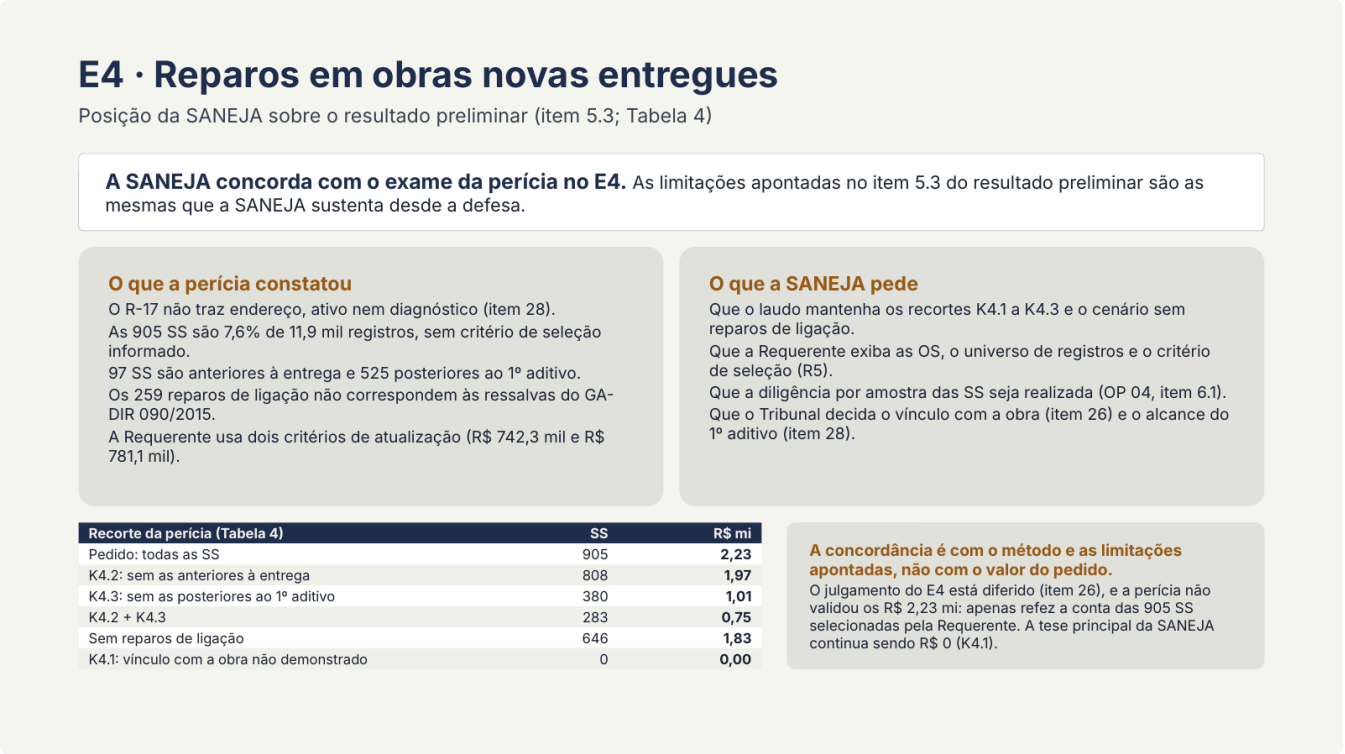
O resultado. R$ 2,23 mi na conta; os cenários da perícia vão de zero (se o vínculo com a obra não for provado) a 2,23.

O que a SANEJA defende. Concorda com essas observações da perícia, mas não com o valor. Sem prova de que o conserto era defeito da obra, o valor é zero.

Se você só puder dizer uma coisa. "Concordamos com a perícia: a planilha não prova que os consertos eram defeito das obras."

Para aprofundar. O E4 tem um só slide na apresentação: a posição da SANEJA diante do que a perícia constatou.

Slide 20 · Posição da SANEJA



Premissa maior. O E4 só procede se ficar provado o defeito construtivo e o vínculo de cada reparo com a obra (item 26). É preciso separar defeito de desgaste, manutenção ordinária, uso inadequado e danos de terceiros (item 27), e provar que o reparo aconteceu não prova defeito imputável à SANEJA (item 28).

Premissa menor. A planilha R-17 não traz endereço, ativo nem diagnóstico. As 905 SS são 7,6% de 11,9 mil registros, sem critério de seleção; 97 são anteriores à entrega da obra, 525 são posteriores ao 1º aditivo de 19/12/2016, que recebeu os bens sem ressalva, e 259 reparos de ligação não correspondem às ressalvas do GA-DIR 090/2015. O GA-DIR 015/2016 informa que a própria operação fazia as intervenções corretivas.

Conclusão. O vínculo com a obra não está demonstrado, e a tese principal é R$ 0 (cenário K4.1 da perícia). Subsidiariamente, os recortes da perícia levam a 0,75 (sem as SS anteriores à entrega e posteriores ao aditivo) ou a 1,83 (sem os reparos de ligação). A SANEJA concorda com o método e as limitações apontadas, não com o valor.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que registros operacionais bastam e que o item 28 não exige nota fiscal. Resposta: o registro prova que o reparo ocorreu, não que houve defeito de obra; faltam as ordens de serviço, o universo e o critério de seleção (pendência R5), e a SANEJA pede a diligência por amostra (OP 04, item 6.1). O alcance do 1º aditivo como quitação ou ressalva é do Tribunal (item 28).

Fala, com o slide.

1. *Aponte a mensagem no topo:* "No E4, a SANEJA concorda com o exame da perícia. As limitações que ela apontou são as que a SANEJA sustenta desde a defesa."

2. *Aponte o cartão da esquerda, O que a perícia constatou:* "A planilha não traz endereço, peça nem motivo do conserto. São 905 pedidos escolhidos entre 11,9 mil, sem critério informado. Desses, 97 são de antes da entrega da obra, e 525 de depois do aditivo em que a Requerente recebeu os bens sem ressalva."
3. *Aponte a tabela, embaixo à esquerda:* "Por isso a própria perícia calculou recortes: sem os pedidos anteriores à entrega, R$ 1,97 milhão; com os dois cortes de data, R$ 0,75 milhão; e zero, se o vínculo com a obra não for demonstrado."
4. *Aponte o cartão da direita, O que a SANEJA pede:* "Pedimos que o laudo mantenha esses recortes, que a Requerente exiba as ordens de serviço e que se faça a diligência por amostra."
5. *Aponte o quadro de baixo, à direita:* "Deixo claro: a concordância é com o método e as limitações, não com o valor de R$ 2,23 milhões. A tese da SANEJA continua sendo zero."

Cuidado. Não diga que a SANEJA concorda com os R$ 2,23 mi. Seria reconhecimento de valor, que exige deliberação da Diretoria e contrariaria a deliberação de 23/05/2023, que indeferiu o tema.

E5 · Extinção do desconto de energia

Para entender antes dos slides

Em uma frase. A conta de luz da Garças ficou mais cara quando o governo acabou com um desconto, e ela quer que a SANEJA pague a diferença.

O que aconteceu. Empresas de saneamento tinham 15% de desconto na energia elétrica. Um decreto federal de 2018 acabou com ele aos poucos, de 2019 a 2023. Energia é um dos custos da operação, porque move as bombas e o tratamento.

O que a Garças pede. R$ 17,38 mi: 6,32 que já pagou a mais até 2026 e 11,06 que estima pagar até 2044.

O que o Tribunal já decidiu. Ainda nada sobre o direito (diferido). Já disse que isso não é "mudança de imposto". Falta decidir se é só aumento de preço de um insumo, que é risco da Garças.

O que a perícia fez. Refez a conta: consumo de energia × tarifa × o desconto perdido. Deu igual ao pedido. Calculou versões alternativas: sem as bandeiras na base, 17,07; com o consumo de referência do contrato, 15,80; só o passado, 5,74.

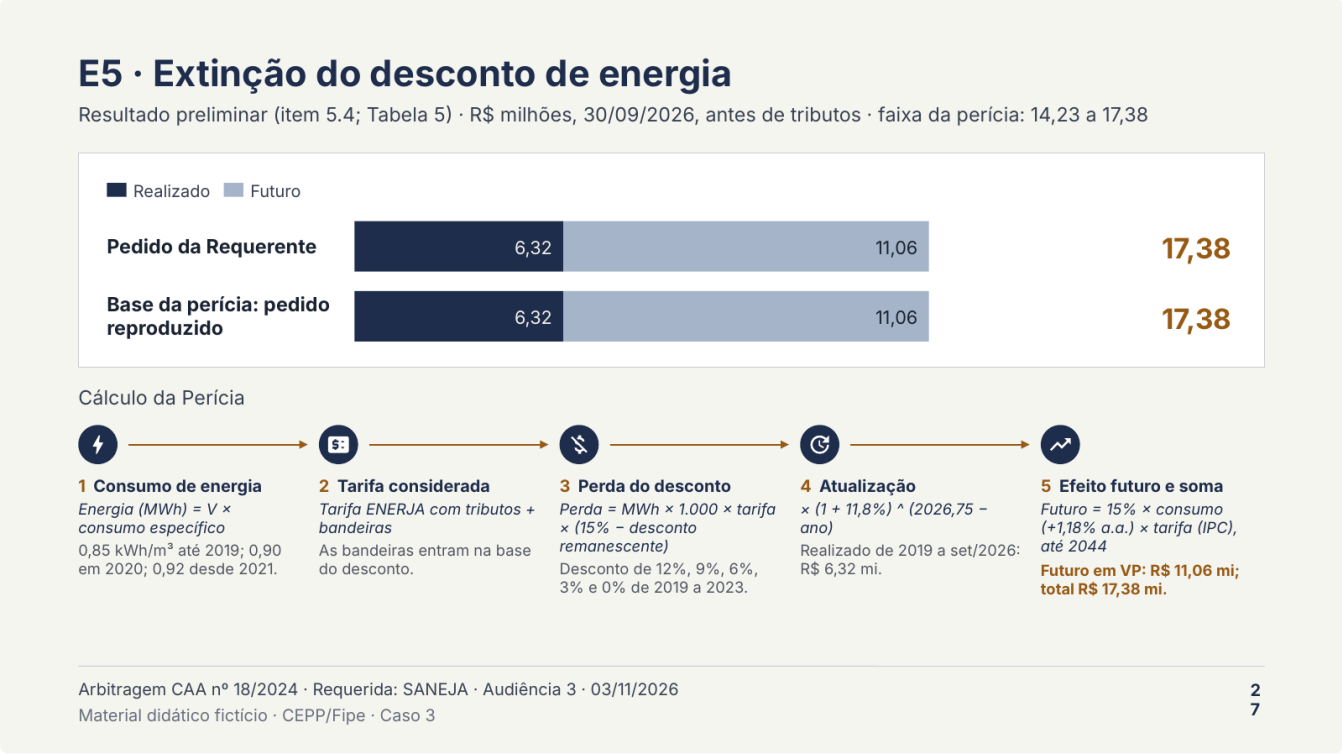
O resultado. R$ 17,38 mi, igual ao pedido, sendo dois terços estimativa de futuro.

O que a SANEJA defende. Energia é insumo, como o combustível de uma transportadora. Quando o preço do insumo sobe, o risco é de quem opera. Na licitação, a própria comissão disse isso por escrito (Carta Circular 05/2013, resposta 77). Por isso, o valor é zero.

Se você só puder dizer uma coisa. "Energia é insumo. Se o preço sobe, o risco é da Garças, como ficou escrito na licitação."

Para aprofundar. O argumento principal está no slide 30, sobre de quem é o risco. Os slides 28, 29 e 31 corrigem a conta só para o caso de o Tribunal discordar.

Slide 27 · Visão geral e fórmula



A perda de cada ano é a energia consumida × tarifa × (15% − desconto que restou).

Premissa maior. Se o evento integrar só o risco de insumos da Concessionária, o pedido é improcedente (item 33). O Tribunal já decidiu que a retirada do desconto não é mudança tributária (item 32).

Premissa menor. O E5 é a alta do preço da energia elétrica, insumo da operação, causada pelo fim do desconto.

Conclusão. A tese principal é a improcedência (slide 30). Os slides 28, 29 e 31 corrigem a conta de forma subsidiária.

Fala, com o slide.

1. *Aponte o título e as barras:* "Este é o E5, o fim do desconto de 15% na energia do saneamento. A perícia reproduziu o pedido: R$ 17,38 milhões, sendo R$ 6,32 milhões já ocorridos e R$ 11,06 milhões de estimativa até 2044."

2. *Aponte a linha dos cinco passos:* "A conta multiplica a energia consumida pela tarifa e pelo desconto perdido em cada ano."
3. *Para fechar:* "Antes de qualquer conta, o Tribunal decide se isso é risco de insumo da Concessionária. Se for, o pedido é improcedente, como diz o item 33. Mostro esse ponto no slide 30."

Slide 28 · Passo 1, consumo de energia



Premissa maior. O cálculo exclui o aumento de consumo de equipamentos próprios da Concessionária e os valores já computados em outros eventos (item 33), com segregação entre E5 e E6 (item 41).

Premissa menor. O consumo específico do Anexo XI, item 3, é 0,85 kWh/m³. Ele sobe para 0,90 em 2020 e 0,92 desde 2021, quando entram os equipamentos da ETE Pontal cobrados no E6, que já cobra a energia acima de 0,85. A própria Atlas calculou um ajuste de −R$ 1,27 mi para tirar esse consumo (R21, aba Interacoes).

Conclusão. O E5 deve usar 0,85 kWh/m³. Cenários da perícia: 16,09 (K5.4) e 15,80 somado ao corte das bandeiras (K5.2 + K5.4).

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que a alta vem também do Lagoa Rasa e de outras unidades novas. Resposta: a separação por unidade depende das faturas, que são dela (pendência R3); sem elas, vale o parâmetro do Anexo XI.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 1:* "O primeiro passo é quanta energia foi consumida."

2. *Aponte o primeiro e o segundo cartões:* "A referência do contrato é 0,85 quilowatt-hora por metro cúbico. O consumo subiu para 0,92 a partir de 2020, quando a Concessionária instalou equipamentos na ETE Pontal."
3. *Aponte o terceiro cartão:* "Essa energia a mais já é cobrada no E6. Contá-la de novo aqui é cobrar duas vezes."
4. *Aponte o primeiro trecho azul, item 33:* "O Tribunal mandou excluir o consumo de equipamentos próprios da Concessionária."
5. *Para fechar:* "Com 0,85, a perícia chega a R$ 16,09 milhões."

Slide 29 · Passo 2, base do desconto

Image — Slide 29, base do desconto

Premissa maior. A perícia deve separar preço, quantidade, bandeiras, desconto e tributos; bandeiras servem só para reconstruir o cálculo, sem virar parcela própria (item 33).

Premissa menor. O comunicado ENERJA de 14/12/2018 fala em desconto "sobre as tarifas". As bandeiras são adicionais por kWh, criadas antes da concessão (comunicado de 10/11/2014). A perícia aplicou o desconto sobre tarifa com tributos e bandeiras.

Conclusão. A base do desconto é a tarifa, sem bandeiras. Cenário da perícia (K5.2): 17,07. A base sem tributos (K5.3) depende das faturas.

Objeção provável e resposta. A Requerente afirma que seu cálculo já exclui bandeiras, e o item 33 manda verificar isso. Resposta: na memória, elas aparecem na base; as faturas que resolveriam a dúvida são dela (pendência R3). Se perguntarem pelo histórico citado no GA-DIR 066/2021, o acervo da SANEJA tem o ofício sem o anexo, e a busca prossegue.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 2:* "Aqui está a tarifa sobre a qual o desconto incide. A perícia incluiu tributos e bandeiras."
2. *Aponte os cartões cinza:* "O comunicado da ENERJA diz que o desconto era sobre as tarifas. Bandeira é um adicional por quilowatt-hora. E a base sem tributos depende das faturas, que estão com a Requerente."
3. *Aponte os trechos azuis, item 33:* "O Tribunal mandou separar preço, bandeiras, desconto e tributos."
4. *Para fechar:* "Sem as bandeiras na base, a perícia chega a R$ 17,07 milhões."

Slide 30 · Passo 3, de quem é o risco

Image — Slide 30, risco de insumos

Premissa maior. Variação de preço de insumo é risco da Concessionária (cl. 14.3.10, 14.3.13 e 20.4). Na licitação, a Comissão respondeu que "variações de custos de insumos acima ou abaixo do índice correm por conta da proponente" (Carta Circular 05/2013, resposta 77).

Premissa menor. O fim do desconto mudou o preço da energia, que é insumo. Não alterou as especificações do serviço contratado, que é o que o Tribunal ainda vai examinar na cl. 14.5.7 (item 32).

Conclusão. O E5 é risco de insumos da Concessionária, e o pedido é improcedente: R$ 0 (item 33).

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que a cl. 14.5.7 abrange a supressão normativa do benefício. Resposta: a cláusula trata de alteração das especificações, e nada mudou no serviço; a resposta 77 já fixou, na licitação, que o risco de preço do insumo era da proponente. A tese segue o indeferimento de 22/03/2018, usado pelos fundamentos, e não como coisa julgada (item 31).

Fala, com o slide. Este é o slide mais importante do E5.

1. *Aponte a seta, no passo 3:* "Este é o ponto central do E5: a perda do desconto em si, e de quem é esse risco."
2. *Aponte o primeiro cartão:* "Pelo contrato, variação de preço de insumo é risco da Concessionária. Na licitação, a comissão respondeu por escrito que essas variações corriam por conta da proponente: é a resposta 77 da Carta Circular 05/2013."
3. *Aponte o segundo e o terceiro cartões:* "O Tribunal já decidiu que isso não é mudança tributária. Resta a cláusula 14.5.7, que trata de alteração das especificações do serviço, e o serviço não mudou."
4. *Aponte o segundo trecho azul, item 33:* "O Tribunal já disse: se o evento for risco de insumos da Concessionária, o pedido é improcedente."
5. *Para fechar:* "Energia é insumo. O decreto mudou o preço da energia, não o serviço. O valor é zero."

Slide 31 · Passo 5, efeito futuro

Image — Slide 31, efeito futuro do E5

Premissa maior. Efeitos pretéritos e projetados devem ser separados, com as premissas explícitas (item 33). Estimativa não vale como realizado (item 42), e a SANEJA escolhe a modalidade de recomposição (item 43; cl. 16.5).

Premissa menor. R$ 11,06 mi, 64% do pedido, são projeção até 2044, com consumo crescendo 1,18% ao ano e tarifa pelo IPC. Parte desse crescimento vem dos equipamentos que a Requerente cobra no E6.

Conclusão. O futuro deve ser apurado ano a ano, com consumo e tarifa reais. Cenários da perícia: 5,74 só com o realizado corrigido (K5.2 + K5.4) e 14,23 com a projeção ajustada (K5.6).

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que o valor presente recompõe tudo de uma vez. Resposta: a modalidade é escolha da SANEJA (item 43), e o encontro de contas anual paga o que de fato ocorrer.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 5:* "No último passo, a perícia projeta o efeito até 2044."
2. *Aponte os cartões cinza:* "São R$ 11,06 milhões, quase dois terços do pedido, com consumo crescendo 1,18% ao ano e tarifa corrigida pelo IPC."
3. *Aponte o segundo e o terceiro trechos azuis, itens 42 e 43:* "O Tribunal proibiu tratar estimativa como realizado e preservou a escolha da SANEJA sobre a forma de recompor."
4. *Para fechar:* "Pedimos que o futuro seja apurado ano a ano, com consumo e tarifa reais."

Slide 32 · Aonde chegamos

Image — Slide 32, aonde chegamos no E5

Premissa maior. Se o Tribunal não acolher a tese do risco de insumos, o valor é o efeito isolado da retirada do desconto, com conceitos tarifários equivalentes (item 33).

Premissa menor. Na Tabela 5 da perícia, o pedido de 17,38 cai para 17,07 sem bandeiras, para 15,80 com 0,85 kWh/m³ e para 5,74 só com o realizado.

Conclusão. A tese principal é R$ 0. Subsidiariamente, o realizado corrigido é 5,74, e o futuro se apura ano a ano.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a barra escura, no topo:* "Partimos do pedido, R$ 17,38 milhões."

2. *Aponte as barras marrons, de cima para baixo:* "Sem as bandeiras, R$ 17,07 milhões. Com o consumo de referência, R$ 15,80 milhões. Só com o que já aconteceu, deixando o futuro para a apuração anual, R$ 5,74 milhões."
3. *Aponte o cartão cinza, embaixo:* "Mas a tese principal é zero: energia é insumo, e o risco é da Concessionária."

E6 · Intervenções na ETE Pontal

Para entender antes dos slides

Em uma frase. A SANEJA atrasou a ampliação de uma estação de tratamento, e a Garças fez obras para aguentar enquanto isso.

O que aconteceu. A ETE Pontal é uma estação de tratamento de esgoto. A SANEJA devia quase dobrar sua capacidade, de 110 para 200 litros por segundo, e atrasou. Entre 2019 e 2021, a Garças fez cinco obras na estação (reator, controle de cheiro, secagem de lodo, queimador de gases e automação) e passou a gastar mais energia.

O que a Garças pede. R$ 42,90 mi, ou R$ 58,74 mi somando imposto de renda. É o maior evento.

O que o Tribunal já decidiu. Que a SANEJA tem de pagar os efeitos do atraso. Falta saber quanto, separando o que era obrigação normal da própria Garças.

O que a perícia fez. Refez a conta (deu igual), analisou cada obra e calculou versões alternativas: sem R$ 3,8 mi que não têm comprovante, 35,17; sem também a automação, 29,11; tratando reator e queimador como parte da ampliação, 17,51.

O resultado. R$ 42,90 mi, igual ao pedido.

O que a SANEJA defende. Aqui há algo a pagar; não é zero. Mas a conta está alta: R$ 3,8 mi não têm nota fiscal; a automação foi feita antes de ser exigida; reator e queimador continuam úteis depois da ampliação; a energia cobrada é a de todo o sistema; e o pedido soma 34% de imposto que a Garças não paga, porque tem prejuízo e não recolheu imposto de renda desde 2015.

Se você só puder dizer uma coisa. "No E6 há algo a pagar, mas só o que foi efeito do atraso e está provado, sem imposto que a Garças não recolhe."

Para aprofundar. O slide 34 mostra a conta; os slides 35 a 38 tratam das obras, da parcela de R$ 3,8 mi, da energia e do imposto.

Slide 34 · Visão geral e fórmula

Image — Slide 34, visão geral do E6

A soma tem quatro partes: intervenções (28,90), parcela sem composição (7,73), energia realizada (2,41) e energia futura até 2044 (3,85).

Premissa maior. A SANEJA suporta os efeitos incrementais da falta da capacidade contratada, depois da franquia (item 35). Ficam fora as despesas que seriam necessárias mesmo com a ampliação no prazo, e gasto comprovado não prova, sozinho, dever de reembolso (item 36).

Premissa menor. A base da perícia soma tudo o que a Requerente gastou ou estimou, sem o cenário da ampliação no prazo, que o item 37 exige e ainda não foi concluído.

Conclusão. No E6 não há tese de zero. O valor depende de separar efeito do atraso de obrigação própria, nos slides 35 a 38.

Fala, com o slide.

1. *Aponte o título e as barras:* "Este é o E6, as obras da Concessionária na ETE Pontal enquanto a SANEJA não entregava a ampliação. A perícia reproduziu o pedido: R$ 42,90 milhões, sendo R$ 39,05 milhões já ocorridos e R$ 3,85 milhões de energia futura."
2. *Aponte a linha dos cinco passos:* "A conta soma cinco obras, uma parcela de R$ 3,8 milhões sem composição, a energia a mais e, por fim, o imposto."
3. *Para fechar:* "Aqui o Tribunal já reconheceu o dever de recompor o atraso. A discussão é o que é efeito do atraso e o que é obrigação própria da Concessionária."

Slide 35 · Passo 1, intervenções

Image — Slide 35, intervenções

Premissa maior. Excluem-se as despesas necessárias mesmo com a ampliação no prazo (item 36). A antecipação de parte da ampliação exige prova de escopo, execução, necessidade e desembolso, com dedução de economias e valor residual (item 37.2).

Premissa menor. A automação de 2021 (R$ 3,37 mi nominais) se apoia na condicionante 8 da licença de 2023, posterior ao gasto. Reator e queimador (R$ 3,12 mi e R$ 2,29 mi) não decorrem de condicionante, e a ampliação já prevê "reator + decantador". Odores e desidratação vêm das condicionantes 7 e 9 da licença de 2019, mas a condicionante 10 prevê reavaliação, e a desidratação reduz o custo do lodo.

Conclusão. A automação sai, e reator e queimador só entram com valor residual deduzido. Cenários da perícia: 36,85 sem automação (K6.2); 31,30 sem reator e queimador; cada 10% de valor residual reduz 1,16.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que a estação operava acima de 95% da capacidade (GA-DIR 019/2020) e que as obras eram necessárias. Resposta: a perícia observa que nenhum documento afirma carga acima de 100%, e os boletins operacionais que provariam a carga real não vieram (pendência R7).

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 1:* "O primeiro passo são as cinco obras de 2019 a 2021, que somam R$ 28,90 milhões atualizados."
2. *Aponte o primeiro cartão:* "A automação, de 2021, se apoia numa exigência que só aparece na licença de 2023, dois anos depois do gasto."
3. *Aponte o segundo cartão:* "Reator e queimador são capacidade, parte da própria ampliação, e continuam úteis depois dela. Se forem tratados como antecipação, o valor que sobra deles deve ser descontado."
4. *Aponte o terceiro cartão:* "Odores e secagem de lodo vêm da licença de 2019, mas a secagem também gerou economia com o lodo."
5. *Aponte o primeiro trecho azul, item 36:* "O Tribunal excluiu o que seria necessário mesmo com a ampliação no prazo."
6. *Para fechar:* "Sem a automação, a perícia chega a R$ 36,85 milhões; sem reator e queimador, a R$ 31,30 milhões."

Slide 36 · Passo 2, parcela de R$ 3,8 mi

Image — Slide 36, parcela de R$ 3,8 mi

Premissa maior. A diferença de R$ 3,8 mi depende de conciliação por natureza, data e causa elegível (item 38), e gasto comprovado não é reembolso automático (item 36).

Premissa menor. Os R$ 3,8 mi são só a diferença entre a estimativa de "aproximadamente R$ 18 milhões" do parecer Sigma (PAD_02), que inclui operação assistida, e os R$ 14,2 mi documentados no R-14. O lastro não foi juntado (pendência R6), e a Ata UGP 09/2019 trata de operação assistida do Lagoa Rasa, não da ETE.

Conclusão. Sem lastro, a parcela sai. Cenário da perícia (K6.1): 35,17.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que o lastro está "à disposição para diligência". Resposta: a prova é dela, e o item 38 exige conciliação documental; até lá, vale o cenário sem a parcela.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 2:* "Aqui está uma parcela de R$ 3,8 milhões, que atualizada vale R$ 7,73 milhões."
2. *Aponte os cartões cinza:* "Ela é só a diferença entre uma estimativa de aproximadamente R$ 18 milhões e os R$ 14,2 milhões documentados. A estimativa inclui contingências e operação assistida, e o comprovante não foi juntado. A operação assistida da ata citada é do Lagoa Rasa, não da ETE."
3. *Aponte o primeiro trecho azul, item 38:* "O Tribunal exige conciliar essa diferença por natureza, data e causa."
4. *Para fechar:* "Sem nota, contrato ou medição, a parcela sai. A perícia chega a R$ 35,17 milhões."

Slide 37 · Passos 3 e 4, energia incremental

Image — Slide 37, energia incremental

Premissa maior. Não se repetem valores do E1 ou do E1-c (item 35), não há projeção automática até 2044 (item 38), e E5 e E6 devem ser segregados (item 41).

Premissa menor. A energia acima de 0,85 kWh/m³ é calculada sobre o volume de todo o sistema, não só da ETE Pontal, e a mesma energia está na base do E5. A ampliação está contratada desde 17/11/2020 (O-UGP 083/2020), mas a energia futura vai até 2044.

Conclusão. A energia deve se limitar à ETE (K6.4) e cessar com a ampliação. Cenário da perícia com energia futura só até 2027 (K6.3): 39,43.

Objeção provável e resposta. A Requerente dirá que não há como separar o consumo da ETE. Resposta: as faturas por unidade são dela (pendência R3); sem elas, a perícia usa a participação da ETE na vazão.

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, nos passos 3 e 4:* "Aqui está a energia a mais: R$ 2,41 milhões até hoje e R$ 3,85 milhões até 2044."
2. *Aponte o primeiro cartão:* "A conta usa o consumo de todo o sistema, e só parte dele é da ETE Pontal."
3. *Aponte o segundo cartão:* "A mesma energia também aparece no E5. Não pode ser cobrada duas vezes."
4. *Aponte o terceiro cartão:* "E essa energia acaba quando a ampliação ficar pronta, não em 2044."
5. *Para fechar:* "Com a energia futura só até 2027, a perícia chega a R$ 39,43 milhões."

Slide 38 · Passo 5, tributos



Premissa maior. O cálculo usa tributos efetivos (item 41), e as controvérsias de incidência tributária são do Tribunal (OP 05, Anexo I, quesitos 7 e C.3).

Premissa menor. As demonstrações financeiras da Requerente mostram IRPJ e CSLL iguais a zero de 2015 a 2025 e prejuízo contábil acumulado de R$ 220,1 mi (S-23). Mesmo assim, o pedido aplica gross-up de 34% e sobe de 42,90 para 58,74.

Conclusão. Não cabe gross-up de 34%. Com alíquota de 0%, o pedido fica em 45,31, e o cenário K6.1 + K6.2 em 30,63 (Tabela 7A).

Objeção provável e resposta. O prejuízo contábil não prova, sozinho, o saldo de prejuízo fiscal, e a perícia mantém as faixas de 0%, 17% e 34%. Resposta: quem pede o gross-up deve provar a alíquota efetiva, e o LALUR, que a mostraria, não foi exibido (pendência R11).

Fala, com o slide.

1. *Aponte a seta, no passo 5:* "No último passo, o pedido soma 34% de imposto sobre o lucro e sobe de R$ 42,90 para R$ 58,74 milhões."
2. *Aponte o primeiro cartão:* "Mas as demonstrações financeiras da própria Requerente mostram imposto de renda e contribuição social iguais a zero de 2015 a 2025, com prejuízo acumulado de R$ 220,1 milhões."
3. *Aponte o segundo e o terceiro cartões:* "A alíquota efetiva não foi provada, e o LALUR, o livro fiscal que a mostraria, não foi exibido."
4. *Aponte o primeiro trecho azul, item 41:* "O Tribunal mandou usar os tributos efetivos."
5. *Para fechar:* "Cobrar 34% é cobrar um imposto que a Requerente não recolhe. Com alíquota zero, o pedido fica em R$ 45,31 milhões."

O slide 39, "Aonde chegamos" do E6, fica oculto: combina valores pela memória interna da SANEJA e não deve ser projetado nem citado.

Fechamento · O que o Tribunal decidiu e o que falta decidir

Para entender antes do slide

Em uma frase. É o resumo final, sem valores: para cada evento, o que o Tribunal já decidiu, o que ainda falta decidir e o que a SANEJA pede que o laudo mantenha.

Por que fechar assim. A SANEJA não fala em quanto seria devido; apresenta só as críticas. Este slide mostra que, em cada evento, ainda há hipóteses abertas, e que o laudo precisa trazer o cálculo de cada uma para o Tribunal escolher.

Como está cada evento. E1 e E6 têm o dever de recompor reconhecido, mas com limites. E3, E4 e E5 estão diferidos: dependem da prova técnica. O E2 não foi conhecido e está fora.

Se você só puder dizer uma coisa. "Em cada evento, a SANEJA pede que o laudo mantenha os cenários das hipóteses ainda abertas, para que o Tribunal decida com todas as alternativas à vista."

Slide 41 · Síntese das decisões

Image — Slide 41, síntese do que o Tribunal decidiu e do que falta decidir

Fala, com o slide.

1. *Aponte a primeira coluna:* "Para concluir, este quadro resume a decisão parcial de 29 de outubro, evento por evento. Embaixo do nome de cada evento está a situação: dever reconhecido no E1 e no E6, julgamento diferido no E3, no E4 e no E5, e o E2 não conhecido."
2. *Aponte a segunda e a terceira colunas, na linha do E1:* "No E1, o Tribunal já fixou a franquia e afastou a presunção até 2044; falta decidir o marco do Centro e quem responde por cada ligação depois de março de 2019."
3. *Desca pelas linhas do E3 ao E5:* "Nos três eventos diferidos, falta a pergunta principal: quem suporta o risco. No E3, se havia seguro; no E4, se houve defeito de obra; no E5, se energia é risco de insumo."
4. *Aponte a linha do E6:* "No E6, o dever está reconhecido, e falta separar o que é efeito do atraso do que é obrigação da Concessionária, além de aplicar os tributos efetivos."
5. *Aponte a última coluna e o quadro cinza:* "Em cada evento, a última coluna diz o que a SANEJA pede ao laudo. O pedido geral é um só: que a perícia preserve os cenários de cada hipótese ainda aberta, para a decisão do Tribunal."

Cuidado. Não cite valores neste slide nem diga quanto a SANEJA aceitaria pagar. Se perguntarem, responda que a SANEJA mantém as posições da defesa e que a quantificação é tarefa da perícia, nos cenários indicados.

Cuidados na audiência

A SANEJA é empresa estatal acompanhada pelo TCE-JA: cada fala precisa ser coerente com os atos anteriores e não pode criar reconhecimento de valor sem a Diretoria.

- **Documentos internos.** A Tabela Referencial de Preços e o extrato do sistema comercial (Kit 5) não serão divulgados. Se perguntarem, a SANEJA se manifesta na forma e no prazo que o Tribunal fixar (OP 04, item 5.2).
- **Valores.** Projete só valores da perícia. Não cite valores da memória interna, não some cenários e não diga qual valor a SANEJA aceita.
- **Diretoria Executiva.** Formular pedido, desistir, renunciar ou transigir exige deliberação da Diretoria (procuração; Regulamento CAA, art. 10).
- **Coerência.** A defesa segue os indeferimentos de 2018 (energia) e de 23/05/2023 (adequação de obras), o reconhecimento em tese do Anexo IV além da franquia e a resposta de 10/03/2025.
- **Provisão.** A nota 24 das demonstrações de 2025 registra provisão de R$ 12,0 mi. Não a mencione na fala.
- **Ordem de Início.** O instrumento não foi localizado; não diga que ele está nos autos.
- **Temas para depois.** Taxa de 11,8% e data da recomposição ficam para as alegações finais de 16/11.